

1505451-62.2019.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... VIEIRA VALENTIM, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, §3º, do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, entre os dias 26 de dezembro de 2018 e 03 de setembro de 2019, em horário e local incertos, nesta Cidade e Comarca, adquiriu e recebeu um aparelho celular, que, por sua natureza e pela condição de quem o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara Criminal

Av. Adolfo Pinheiro nº 1992, 8º e 9º andar, Santo Amaro - CEP 04734-003, Fone: 5522-8833 r229, São Paulo-SP - E-mail: stoamaro1cr@tjsp.jus.br

## SENTENÇA

Autos:

1505451-62.2019.8.26.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RODRIGO VIEIRA VALENTIM

Juíza de Direito: ANA LUCIA SIQUEIRA DE FIGUEIREDO

Vistos.

RODRIGO VIEIRA VALENTIM, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, §3º, do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, entre os dias 26 de dezembro de 2018 e 03 de setembro de 2019, em horário e local incertos, nesta Cidade e Comarca, adquiriu e recebeu um aparelho celular, que, por sua natureza e pela condição de quem o ofereceu, deve presumir-se obtida por meio criminoso, conforme boletim de ocorrência nº 900040/2019 (fls. 01/03).

Narra a denúncia que, em 26 de dezembro de 2018, o adolescente Isaac Menezes da Silva, filho de José Carlos da Silva, teve seu aparelho de celular marca LG, IMEI 354210098663096, furtado por indivíduo desconhecido, conforme noticiado no boletim de ocorrência nº 721/2019 (fls. 65/66). Em data incerta, adquiriu e recebeu o mencionado celular de um vizinho de prenome "Carlos", pelo valor de R\$ 400,00. Na data dos fatos, dia 03 de setembro de 2019, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o imputado, tendo ele demonstrado nervosismo com a aproximação da viatura, razão pela qual realizaram a abordagem. Em revista pessoal, encontraram em sua posse referido telefone que, em consulta via COPOM com base no número do IMEI, constou ser produto de furto. Pela ausência de documentação, bem como de maiores informações da pessoa que fornecera o aparelho, vê-se que o acusado deveria presumir sua origem criminosa.

Sem direito aos benefícios da Lei nº 9.099/95, pelo Ministério Público foi oferecida denúncia contra o réu. Pelas razões expostas na decisão de fls. 86, os autos foram redistribuídos como processo afeto ao Juízo Comum e a denúncia recebida em 21 de janeiro de 2021. O réu foi citado através de sua defensora constituída. Sobreveio defesa preliminar por sua defensora (fls. 121/3) sem, contudo, alcançar a absolvição sumária (fls. 134). Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas. O réu foi interrogado. Por memoriais, o Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas da materialidade.

É o relatório, decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência relativo à subtração do aparelho celular (fls. 72/3), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 04), laudo pericial (fls. 70/1), bem como pela prova oral.

A autoria é certa e a culpa do acusado ficou evidente.

Com efeito, na fase policial, o réu disse que havia comprado o telefone celular pelo valor R\$ 400,00 (quatrocentos reais) de um vizinho de prenome CARLOS, alegando que ele é residente na mesma onde mora. Alegou que não tinha conhecimento da procedência ilícita do aparelho de telefone celular, pois, se soubesse de tal condição, jamais compraria o telefone.

Em juízo, o réu disse que comprou o celular da testemunha Carlos e que tinha acabado de sair da cadeia, motivo pelo qual não podia se envolver em confusão. Não sabia que se tratava de produto de furto, pois Carlos não tem passagem pela polícia e lhe prometera entregar a nota fiscal. Disse que o celular valia R\$ 800,00 e que pagou R\$ 400,00 por ele.

Os policiais militares Eric Honorato e Rafael Araujo, na fase policial, disseram que durante patrulhamento pela via pública, no local dos fatos, foi visualizado um indivíduo, o qual demonstrou nervosismo ao ter avistado a viatura policial. Sendo feita sua abordagem, foi localizado aparelho de telefone celular, o qual foi pesquisado via rádio COPOM, e constou positivo para objeto produto de furto. Relataram que RODRIGO VIEIRA VALETIM afirmou que havia comprado o telefone celular pelo valor R\$ 400,00 (quatrocentos reais) de um vizinho de prenome CARLOS, porém não soube informar o número da casa dele.

Em Juízo, o policial Eric Honorato disse não se recordar dos fatos devido ao tempo decorrido, mas reconheceu sua assinatura no B.O. de fls. 01 e admitiu ter apresentado a ocorrência.

Em Juízo, o policial Rafael Araújo repisou o quanto dito anteriormente. Disse que estava em patrulhamento de rotina quando avistou o réu e um outro rapaz, vindo a abordá-los. Após revista pessoal, com o réu foi encontrado um celular, o qual era produto de furto. Indagado, o réu disse ter adquirido o celular de um rapaz que morava na sua rua por R\$ 400,00, mas não quis identificá-lo, dizendo que não sabia o número da casa.

Carlos Henrique Gomes, testemunha de defesa, em juízo, disse ser amigo do réu e ter vendido a ele o celular em questão. Disse, ainda, que uma menina lhe devia e lhe passou o celular, mas não lhe entregou a nota. Posteriormente, vendeu o celular para o réu, prometendo-lhe que a nota seria entregue.

Como se nota, bem comprovada a autoria e a materialidade do crime pela prova oral e documental, a procedência da ação se impõe.

Diante da natureza do objeto adquirido, pela desproporção entre o valor do objeto e o valor pago, fica evidente que ele tinha como presumir sua origem ilícita, já que tais bens exigem cautela para aquisição, as quais não foram tomadas pelo acusado, o que bem tipifica o crime.

Ressalte-se que para a tipificação do delito de receptação culposa não há necessidade da confissão plena do acusado a respeito da prévia consciência da origem criminosa da coisa, desde que os indícios revelem que, diante das circunstâncias do recebimento e da condição de quem o ofereceu, deveria o comprador presumir que se tratava de produto de origem ilícita, como bem salientou a Representante do Ministério Público.

Por fim, ao contrário do quanto alegado pela Defesa, no sentido de que inexistem meios de identificar e relacionar o telefone apreendido na posse do réu com o telefone subtraído da vítima, não merece prosperar, vez que houve a realização de consulta via COPOM com base no número do IMEI do aparelho com ele encontrado, constando como produto de furto, o qual está relacionado ao aparelho da vítima.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, eis que a culpa do réu foi grave, beirando o dolo, haja vista que não tomou as providências mínimas para a aquisição do bem que, sabidamente tem sido roubado em larga escala nas grandes cidades e, ainda, ostenta o acusado maus antecedentes, conforme demonstrado às fls. 25/6 (art. 157, §2º, inciso II, cc art. 14, caput, inciso II, ambos do CP), opto pela pena privativa de liberdade que fixo em 06(seis) meses de detenção.

Diante da agravante da reincidência, conforme demonstrada às fls. 25/6 (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), aumento de 1/6 a sua reprimenda, resultando em 07(sete) meses de detenção.

Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu explicitadas na dosagem da pena-base e também da reincidência, fixo o regime inicial semiaberto, sem direito à substituição por pena restritiva de direito nem ao "sursis".

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e condeno RODRIGO VIEIRA VALENTIM, já qualificado nos autos, como incurso no art. 180, §3º, do Código Penal, à pena de 07(sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição ou sursis.

Intimem-se as partes.

Proceda-se às devidas anotações junto ao SAJ-PG5. A

Após o trânsito em julgado para as partes, mantida a sentença, no que se refere à pena privativa de liberdade, expeça-se mandado de prisão no regime proposto.

Comunique-se ao T.R.E. e I.I.R.G.D, nos termos do art. 398 das Normas da Corregedoria.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

ANA LUCIA SIQUEIRA DE FIGUEIREDO  
Juíza de Direito